

1500230-36.2018.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquetuba

Foro: Foro de Itaquaquetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 1676895 -

01º D.P. ITAQUAQUECETUBA, 2396/2018 - 01º D.P. ITAQUAQUECETUBA, 2062832 - 01º D.P.

ITAQUAQUECETUBA, 2396/18/500 - 01º D.P. ITAQUAQUECETUBA, 2062832/2018 - 01º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquetuba

Foro de Itaquaquetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500230-36.2018.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500230-36.2018.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 1676895 -

01º D.P. ITAQUAQUECETUBA, 2396/2018 - 01º D.P. ITAQUAQUECETUBA, 2062832 - 01º D.P.

ITAQUAQUECETUBA, 2396/18/500 - 01º D.P. ITAQUAQUECETUBA, 2062832/2018 - 01º D.P.

ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRENO DA SILVA ALVES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos, etc.

BRENO DA SILVA ALVES foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, c.c. o artigo 29, caput, ambos todos do Código Penal, porque no dia 25 de setembro de 2018, por volta das 09h20min, na

Rua Serra Formosa, Jardim Paineira, nesta cidade de Itaquaquecetuba, em concurso com outros dois indivíduos não identificados, evidenciado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, subtraiu para si, mediante restrição da liberdade das vítimas e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra Severino José Barbosa Filho e Edmilson Dias dos Santos, a caminhonete I/Hyundai HR HDLWBSC, de cor branca, placas ELB-7547, contendo uma carga de produtos diversos.

A denúncia foi oferecida em 22 de outubro de 2018 (fls. 68/70), sendo recebida em 25 de outubro de 2018 (fls. 74/76). O réu foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação (fls. 87/92). O recebimento da denúncia foi mantido em 29 de março de 2019 (fls. 94/95). Designada audiência de instrução foram ouvidas a vítima e testemunhas. Ao final o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público, após análise da prova produzida, postulou a condenação do réu, por entender que restou demonstrada a acusação descrita na denúncia. A Defesa pugnou pela absolvição do réu por insuficiência de provas.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A ação penal é improcedente.

A despeito da prova de materialidade do delito demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01), Boletim de ocorrência nº 2396/2018 (fls. 02/04), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11/12), bem como pelos demais elementos de prova carreados aos autos, seguros para o desfecho condenatório, a autoria não restou cabalmente comprovada.

A vítima SEVERINO JOSÉ BARBOSA FILHO disse que estava, na companhia de seu ajudante Edmilson, trabalhando com entrega de cargas diversas quando foram abordados por dois indivíduos. O depoente era a pessoa que dirigia o veículo. Seu ajudante foi colocado em outro carro. Permaneceu em seu carro cuja direção foi tomada por um dos roubadores. Em determinado momento, percebeu que os dois carros haviam se perdido. Percebeu isso porque os roubadores se falavam ao celular a todo tempo.

Quando retornavam ao local, tentando se encontrar e localizarem "deram de frente com uma viatura". Começaram uma fuga e, em determinado momento, chegaram em uma viela cujo espaço só permitia que passasse um único veículo. Os roubadores, então, desembarcaram e saíram correndo. Os policiais também desembarcaram das viaturas e correram em perseguição. Ouviu disparos de arma de fogo.

Não eram violentos e não exibiam arma a todo momento, somente no momento em que foram rendidos. Disse ainda que em todo o tempo os dois acusados se falavam por telefone. Quanto ao reconhecimento, foi efetuado judicialmente, entretanto a vítima ficou em dúvida quanto ao indivíduo. Disse que não podia afirmar ser o réu, um dos agentes que efetuou o crime.

NILSON CARLOS DA SILVA, policial militar, depararam-se com o veículo caminhonete HR sendo conduzida pelo Breno. Mandaram parar, mas ele empreendeu fuga. Parou em uma viela e correu. Populares indicaram o local em que havia se escondido. Nada foi apreendido com ele. Ouviu estampidos, mas não sabe afirmar se foram disparados pelos acusados. Já conhecia o acusado outra ocorrência policial relativa a roubo em agência dos Correios.

Seu colega de trabalho, o policial GLAIRTON AUGUSTO DE ANDRADE apresentou relatos idênticos.

O réu BRENO DA SILVA ALVES fez uso da prerrogativa constitucional do silêncio. A Defesa apenas indagou acerca de eventual trabalho exercido pelo acusado por conta

do crachá por ele utilizado e a resposta foi positiva. O réu afirmou que trabalha atualmente com registro em carteira de trabalho e declarou sua função.

Passo a valorar a prova.

Apenas a vítima Severino foi ouvida em juízo e esta afirmou não ter certeza se era o acusado a pessoa que praticou o delito.

A despeito do alegado pelo Ministério Público no sentido de que a outra vítima Edmilson reconheceu o réu em solo policial, este não tem qualquer efeito judicial, já que não foi corroborada por qualquer elemento probatório produzido em juízo.

O réu foi preso por policiais militares após ter sido indicado por populares, já que os próprios policiais reconheceram que perderam o réu de vista. Ocorre que nenhum desses populares foi trazido em Juízo para contribuir com a elucidação dos fatos.

Ademais disso, os próprios agentes da lei afirmaram que, durante a perseguição do roubador na viela, chegaram a ouvir estampidos de arma de fogo, contudo, não tem certeza se o réu efetuou qualquer disparo até porque, nada de ilícito foi encontrado em sua posse.

Registre-se, por fim, que o fato de afirmarem os policiais militares ser o réu conhecido por prática delitiva anterior não configura prova que contribui para a elucidação dos fatos.

A prova produzida em solo policial não foi renovada em Juízo o que acaba por fazer concreta a narrativa constante da denúncia vez que a dúvida paira nos autos de forma a impor a absolvição do acusado.

Posto isto e pelo que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para o fim de ABSOLVER o réu, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.R.I.

Itaquaquacetuba, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA